

Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 84	**Ausgegeben zu Dresden am** 14. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

14. Oktober 2026	**Gesetz zur Neuordnung des Rechnungshofwesens**	**Seite** 2

Gesetz

zur Neuordnung des Rechnungshofwesens

vom 14. Oktober 2026

Die Volkskammer hat am 12. Oktober 2026 das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Gesetz über den Rechnungshof des Freistaates Ostdeutschland (Rechnungshofgesetz – RHG)

§ 1
Stellung des Rechnungshofes

(1) Der Rechnungshof des Freistaates Ostdeutschland ist eine selbständige, nur dem Gesetz unterworfene Stelle des Freistaates.

(2) Das zuständige Staatssekretariat erbringt für den Rechnungshof die für dessen Geschäftsbetrieb erforderlichen Verwaltungsdienstleistungen.

§ 2
Präsident des Rechnungshofes

(1) Alleiniges Mitglied des Rechnungshofes ist der/die Präsident:in. Er/Sie leitet den Rechnungshof und vertritt ihn nach außen.

(2) Der Präsident wird von der Volkskammer auf Vorschlag des Staatsrates mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen gewählt und vom/von der Staatspräsident:in ernannt.

(3) Der/die Präsident:in steht in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis. Seine Amtszeit beträgt zwölf Jahre. Eine Wiederwahl ist ausgeschlossen. Soweit dieses Gesetz nichts anderes vorsieht, sind die Regelungen über Wahlbeamt:innen entsprechend anzuwenden.

(4) Die Volkskammer kann den/die Präsident:in vor Ablauf seiner/ihrer Amtszeit aus wichtigem Grund mit einer Mehrheit von zwei Dritteln ihrer Mitglieder abberufen. Der/die Staatspräsident:in hat ihn/sie zu entlassen.

(5) Der/die Präsident:in bestimmt für den Fall seiner/ihrer Verhinderung einen geeigneten Bediensteten des Freistaates zu seinem/ihrer Vertreter:in. Ist das Amt des/der Präsident:in unbesetzt oder ist eine Bestimmung nach Satz 1 nicht getroffen, bestimmt der/die Präsident:in der Volkskammer den/die Vertreter:in. Der/die Vertreter:in führt für die Dauer der Vertretung die Amtsbezeichnung Vizepräsident:in des Rechnungshofes. § 1 Absatz 1 gilt entsprechend.

§ 3
Aufgaben und Entscheidungen

(1) Die Aufgaben und Befugnisse des Rechnungshofes bestimmen sich nach der Ostdeutschen Haushaltsordnung und den sonstigen Rechtsvorschriften.

(2) Der/die Präsident:in entscheidet in eigener Verantwortung über Auswahl, Gegenstand, Umfang, Zeit und Art der Prüfungen sowie über Prüfungsfeststellungen und die Berichterstattung.

Artikel 2
Änderung der Ostdeutschen Haushaltsordnung

Die Haushaltsordnung des Ostdeutschen Freistaates in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 2001 (SächsGVBl. S. 153), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. September 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 76 S. 2) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 7a wird wie folgt geändert:
   a. In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „nach Anhörung des Ostdeutschen Rechnungshofes“ gestrichen.
   b. Absatz 4 wird aufgehoben.
2. § 27 Absatz 2 wird aufgehoben.
3. § 44 Absatz 1 Satz 4 wird aufgehoben.
4. § 66 wird aufgehoben.
5. § 68 wird wie folgt geändert:
   a. Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.
   b. Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
   „(2) Einen Verzicht auf die Ausübung der Rechte des § 53 Absatz 1 des

Haushaltsgrundsätzegeset zes erklärt das zuständige Staatssekretariat. Im Falle des § 65 Absatz 3 bedarf der Verzicht der Einwilligung des Staatssekretariats der Finanzen.“

6. § 69 wird aufgehoben.
7. In § 71 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „im Einvernehmen mit dem Rechnungshof“ gestrichen.
8. In § 73 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „im Einvernehmen mit dem Rechnungshof“ gestrichen.
9. § 79 wird wie folgt geändert:
    a. In Absatz 3 Nummer 2 werden die Wörter „im Einvernehmen mit dem Rechnungshof“ gestrichen.
    b. Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
    „(4) Das zuständige Staatssekretariat kann Vereinfachungen für die Buchführung und die Belegung der Buchungen allgemein oder im Einzelfall zulassen.“
10. § 80 Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.
11. § 85 Absatz 2 wird aufgehoben.
12. In § 87 Absatz 2 werden die Wörter „und dem Rechnungshof“ gestrichen.
13. § 88 wird wie folgt geändert:
    a. Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.
    b. Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
    „(2) Aufgrund von Prüfungserfahrungen kann der Rechnungshof beraten.“
    c. Absatz 3 wird aufgehoben.
14. § 89 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

    „(1) Der Rechnungshof prüft insbesondere

    1. die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben,
    2. Maßnahmen, die sich finanziell auswirken können, und
    3. das Vermögen und die Schulden.“
15. § 90 wird aufgehoben.
16. § 91 wird wie folgt geändert:
    a. Absatz 1 wird wie folgt geändert:

i. Satz 1 Nummer 4 und 5 werden aufgehoben.
ii. In Satz 1 Nummer 3 wird das Wort „oder" durch einen Punkt ersetzt.
iii. In Satz 2 werden die Wörter „nach Nummern 1 bis 3" gestrichen.

b. In Absatz 2 werden die Wörter „(Absatz 1 Nr. 1 bis 3) oder auf die vorschriftsmäßige Abführung (Absatz 1 Nr. 4)" gestrichen.

c. Absatz 4 wird aufgehoben.

17. § 93 Absatz 3 und 4 werden aufgehoben.

18. § 94 wird wie folgt gefasst:

„§ 94
Sachverständige

Der Rechnungshof kann Sachverständige hinzuziehen."

19. § 96 wird aufgehoben.

20. § 97 wird wie folgt geändert:

a. Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Der Rechnungshof fasst das Ergebnis seiner Prüfung, soweit es für die Entlastung des Staatsrates von Bedeutung sein kann, jährlich in einem Bericht für die Volkskammer zusammen."

b. Die Absätze 2 und 4 werden aufgehoben.

21. § 98 wird aufgehoben.

22. § 99 wird wie folgt gefasst:

„§ 99
Angelegenheiten von besonderer Bedeutung

Über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung kann der Rechnungshof die Volkskammer und den Staatsrat jederzeit unterrichten."

23. § 100 wird aufgehoben.

24. § 101 wird wie folgt gefasst:

„§ 101
Rechnung des Rechnungshofes

Die Rechnung des Rechnungshofes wird von der Volkskammer geprüft, die auch die Entlastung erteilt."

25. § 102 wird aufgehoben.

26. § 103 wird aufgehoben.

27. § 104 wird aufgehoben.

28. § 109 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Rechnung ist von der durch Gesetz oder Satzung bestimmten Stelle zu prüfen. Die Ergebnisse der Prüfung sind dem zuständigen Staatssekretariat vorzulegen. Die Satzungsvorschrift über die Durchführung der Prüfung bedarf der Zustimmung des zuständigen Staatssekretariats.“

29. § 111 wird wie folgt gefasst:

„§ 111
Prüfung durch den Rechnungshof

(1) Der Rechnungshof prüft die Haushalts- und Wirtschaftsführung landesunmittelbarer juristischer Personen des öffentlichen Rechts in den Fällen des § 55 Absatz 1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes.

(2) Im Übrigen entfällt die entsprechende Anwendung der §§ 42 bis 46 des Haushaltsgrundsätzegesetzes auf landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts.“

30. § 112 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a. In Satz 1 werden die Wörter „und § 69“ gestrichen.
b. In Satz 2 werden die Wörter „§§ 65 bis 69“ durch die Wörter „§§ 65 bis 68“ ersetzt.

31. § 114 wird wie folgt gefasst:

„§ 114
Entlastung

(1) Das zuständige Staatssekretariat legt der Volkskammer für jedes Haushaltsjahr die Haushaltsrechnung zur Entlastung des Staatsrates vor.

(2) Die Volkskammer beschließt auf Grund der Haushaltsrechnung und des jährlichen Berichts des Rechnungshofes über die Entlastung des Staatsrates.“

Artikel 3
Aufhebung bisherigen Rechts

(1) Das Rechnungshofgesetz vom 11. Dezember 1991 (SächsGVBl. S. 409), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130) geändert worden ist, wird aufgehoben.

(2) Die Verordnung der Ostdeutschen Staatsregierung über den Sitz und die Bezeichnung der Staatlichen Rechnungsprüfungsämter vom 19. Mai 1992 (SächsGVBl. S. 230), die durch die Verordnung vom 23. September 2004 (SächsGVBl. S. 532) geändert worden ist, wird aufgehoben.

Artikel 4
Übergangsbestimmungen

(1) Der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes amtierende Präsident des Rechnungshofes gilt für die verbleibende Dauer seiner Amtszeit als nach § 2 Absatz 2 des Rechnungshofgesetzes gewählt und ernannt.

(2) Die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes beim Rechnungshof und bei den staatlichen Rechnungsprüfungsämtern tätigen Bediensteten mit Ausnahme des Präsidenten des Rechnungshofes werden dem Staatssekretariat der Finanzen zugeordnet. Die beamten- und arbeitsrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt.

Artikel 5
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Dresden, den 14. Oktober 2026

Dr. Karl Honecker
Der STAATSPRÄSIDENT